



Nr. 170 Kabinettsitzung vom 2. Oktober 1925, 16.30 Uhr

R 43 I/1405 , S. 169-183

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Frenken, Geßler, Stingl; StS Kempner, Meissner, v. Schubert, Trendelenburg, Joel, Weismann; Generalkommissar Schmid; General v. Seeckt; MinDir. Pünder, Kiep, Gaus, Köpke, Ritter, Hoffmann; GehFinR Vocke; Votr. LegR Nord, v. Friedberg; MinR Graf Adelmann, Schlegelberger, Vogel, Brandenburg, Quassowski; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Eintragung der Aufwertungsbeträge der Hypotheken in das Grundbuch (Goldmark oder Reichsmark). [abgesetzt]
2. Tiroler Kreditangelegenheit. [abgesetzt]
3. Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen der Deutschen Reichsbahn. [abgesetzt]
4. Konferenzangelegenheiten:
 - a) Rheinlandfragen.
 - b) Investigationen.
 - c) Luftfahrt.
 - d) Sicherheitspolizei.

1. Eintragung der Aufwertungsbeträge der Hypotheken in das Grundbuch (Goldmark oder Reichsmark). [abgesetzt]

2. Tiroler Kreditangelegenheit. [abgesetzt]

3. Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen der Deutschen Reichsbahn. [abgesetzt]

4. Konferenzangelegenheiten:

a) Rheinlandfragen.

Der Generalkommissar *Schmid* berichtete. Das Reichsministerium für die besetzten Gebiete habe eine Übersicht über die Forderungen aufgestellt, die bezüglich der besetzten Gebiete erhoben werden müßten¹. Es handle sich um folgende:

1. Räumung der nördlichen Rheinlandzone.
2. Abbau der Besatzung in den besetztbleibenden Gebieten nach Zahl und Anforderungen der Besatzung².
3. Errichtung eines Schiedsgerichts für alle Fragen, die mit der Entmilitarisierung des Rheinlandes zusammenhängen. Aufnahme einer Klausel in die vorgesehenen Schiedsgerichtsverträge.
4. Erleichterung des Besatzungsregimes. Dabei handle es sich vor allem um einen Abbau des materiellen Besatzungsrechts und eine Revision der Ordonnanzen. Es sei die Einsetzung einer Kommission unter Vorsitz eines neutralen Schiedsrichters zur Nachprüfung des materiellen Besatzungsrechts anzustreben. Vermieden werden müsse, daß bei grundsätzlicher Zustimmung zu einer Revision später mit der Rheinlandkommission selbst über die Revision verhandelt werden müsse.
5. Abbau des Behördenapparates der Besatzungsmächte (Delegiertensystem, Militärgendarmerie, Geheimpolizei, Beschränkung der Kriegsgerichtsbarkeit).
6. Abbau der Zwangsmaßnahmen. Eine allgemeine Amnestie sei jedoch nicht anzustreben, da sie nur die Gegenseitigkeit auslöse, es genüge, wenn man die Gegenseite veranlasse, die aus dem geräumten Gebiet verschleppten Gefangenen freizugeben und noch wirksame Ausweisungen zurückzunehmen.
7. Verzicht auf Weiterführung des politischen Kampfes um das Rheinland³.

Der *Reichswehrminister* bat, die Frage der Rückkehr und der Beurlaubung von Angehörigen der Reichswehr in das besetzte Gebiet in die angestrebte Neuregelung mit einzubeziehen⁴.

¹ Bei dieser „Übersicht über die Forderungen und Wünsche des Rheinlandes für die Paktkonferenz“, die vom RMinbesGeb. am 29. 9. an die Rkei übermittelt wurde (R 43 I/425, Bl. 170-177), handelt es sich um die Erweiterung und Präzisierung einer von diesem Ressort schon am 11. 7. zur gleichen Frage vorgelegten Zusammenstellung (vgl. Dok. Nr. 120).

² Das RMinbesGeb. dazu in seiner „Übersicht“ (s. Anm. 1): Es sei der Abbau der Besatzungstruppen auf die Stärke der früher im besetzten Gebiet stationierten dt. Truppen anzustreben. Letztere habe vor dem Weltkriege insgesamt etwa 70 000 Mann betragen, davon in der ersten und zweiten Zone je 16 500 Mann, in der dritten Zone 34 500 Mann. Demgegenüber befänden sich gegenwärtig im altbesetzten Gebiet 130 000 Mann, davon seien 23 000 Belgier, 95 000 Franzosen und 12 000 Engländer. Diese verteilen sich auf die einzelnen Zonen wie folgt: 1. Zone: 40 000, 2. Zone: 27 000, 3. Zone: 63 000 Mann. Demnach wäre für die Zeit nach Räumung der 1. Zone anzustreben: Festlegung der Truppenstärke auf insges. 50 000, nach Räumung der 2. Zone auf 25 000 Mann.

³ In diesem Zusammenhang fordert das RMinbesGeb. in seiner „Übersicht“ u. a.: „Entfernung derjenigen Personen aus der Rheinlandkommission und ihrem Personal, welche durch den Separatistenputsch besonders bloßgestellt sind (Tirard, Roussellier, d'Arbonneau, Roussel) und einzelner besonders bloßgestellter Delegierter, z. B. Armand in Rüdesheim, Vermeil in Bingen und die Mehrzahl der Delegierten in der Pfalz.“

⁴ Mit Schreiben an Rkei, AA und RWeMin. teilt das RMinbesGeb. am 3. 10. hierzu mit: „Tatsächlich ist es verschiedentlich vorgekommen, daß französische und belgische Militärgerichte ordnungsgemäß entlassene Reichswehrangehörige bestraft haben, weil sie nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Rheinlandkommission in das besetzte Gebiet zurückkehren dürften. Diese Urteile

Der *Reichskanzler* empfahl, diesen Punkt in die Aufstellung noch mit aufzunehmen. Im übrigen aber fasse er die Lage so auf, daß zwar versucht werden müsse, einige Grundregeln für all die genannten Fragen festzulegen, wobei die Erfahrungen der Londoner Konferenz ⁵ zunutze gemacht werden sollten, die Einzelheiten müßten aber späteren Verhandlungen vorbehalten bleiben. Das vorhandene Material solle lediglich die Möglichkeit geben, die Verhandlungen konkreter zu führen.

Das *Kabinett* war der gleichen Auffassung.

Der *Reichskanzler* bat um die Auffassung des Auswärtigen Amts.

Ministerialdirektor *Köpke* teilte mit, daß die Aufstellung in gemeinschaftlicher Arbeit des Auswärtigen Amts und des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete vorgenommen worden sei. Das Auswärtige Amt sei ebenfalls der Meinung, daß die aufgestellten Forderungen wohl erhoben werden könnten.

b) Investigationen.

Geheimrat *Nord* berichtete über den Gegenstand. Der Völkerbundsrat habe im September v. J. einen Beschluß gefaßt, dem später einige Ergänzungen hinzugefügt worden seien, und diesen der Deutschen Regierung mitgeteilt ⁶. Der Empfang sei bestätigt, die Prüfung vorbehalten worden. Das Ergebnis der Prüfung sei folgendes:

Die bedenklichste Bestimmung enthalte der Art. 5 des Protokolls, der sich auf die *éléments stables* in den Rheinlanden beziehe ⁷; dieser Artikel sei nicht annehmbar. Es sei jedoch nicht notwendig, auf die Beseitigung des Art. 5 hinzuwirken. Es werde vielmehr genügen, den Gegner zu verpflichten, den Art. 5 auf die Rheinlande nicht anzuwenden. Die Gegenseite sei sich der Schwierigkeiten, die in diesem Artikel lägen, bewußt. Der Völkerbundsrat habe sich in späteren Sitzungen wiederholt mit dieser Frage befaßt, ohne jedoch einen neuen Beschluß zu fassen ⁸.

General *von Seeckt* hielt die Auffassung des Geheimrats Nord für zu optimistisch. Er sei der Meinung, daß der Art. 5 ausdrücklich auf die Rheinlande zugeschnitten sei, und es müsse ausdrücklich festgestellt werden, daß wir diesen Artikel nicht anerkennen könnten.

stützten sich auf den Art. 5 der Ordonnanz 295 [...]. Nach Ordonnanz 263, Art. 8 müssen ferner beurlaubte Reichswehrangehörige vor ihrer Einreise in das besetzte Gebiet, auch wenn sie in Zivil reisen, vorher die Erlaubnis des betr. Armeekommandanten einholen. Diese Erlaubnis wird häufig ohne stichhaltigen Grund verweigert, offenbar um den Rheinländern den Dienst in der Reichswehr möglichst zu verleißen. In Koblenz ist z. B. in letzter Zeit den Familienangehörigen von Reichswehroffizieren erklärt worden, die Einreisegesuche würden abgelehnt, weil die Straßenbahn- und Theaterverwaltungen im besetzten Gebiet den alliierten Militärpersonen keine Vorzugspreise mehr gewähren wollen. Auch hier wäre eine Sicherung gegen ähnliche Schikanen erwünscht.“ (R 43 I/425, Bl. 180).

⁵ Londoner Konferenz im Juli und August 1924.

⁶ Es handelt sich um den vom Völkerbundsrat am 27.9.24 angenommenen, am 19.3.25 mit Schreiben des Generalsekretärs des VB an das AA amtlich notifizierten „Organisationsplan für die Ausübung des Untersuchungsrechts“ nach Art. 213 des VV (Aktenexemplar des frz. Texts nebst dt. Übersetzung in R 43 I/444, Bl. 2-23, hier: Bl. 3-6), der die Ablösung der Militärkontrolle durch die Völkerbundskontrolle regeln soll.

⁷ Art. V des „Organisationsplanes für die Ausübung des Untersuchungsrechts“ lautet: „In den vom Rat festgelegten Fristen und mit seiner Zustimmung können die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse an solche Punkte der entmilitarisierten Zonen, an denen die Kontinuität der Untersuchung sich als notwendig erweisen sollte, gewisse ständige Elemente [im frz. Text: „*éléments stables*“] abordnen.“

⁸ Über den historischen Entwicklungsgang der Investigationsfrage berichtet Nord in einer Aufzeichnung vom 14.10.25: Nach Annahme des Organisationsplanes (s. Anm. 6) und Beratung von Einzelfragen (Führung des Vorsitzes in den Untersuchungsausschüssen, Frage der *éléments stables*) auf der Tagung in Rom im Dezember 1924, sei die endgültige Ausarbeitung auf der Genfer Tagung im März 1925 erfolgt. Dabei sei aber die Frage der *éléments stables* vertagt worden. Der Völkerbundsrat habe sodann im Juni 1925 den Beschluß gefaßt, „daß eine Änderung der internen deutschen Gesetzgebung zur Angleichung an die Bestimmungen des Investigationsplanes nicht erforderlich ist.“ Die Frage der *éléments stables* sei erneut vertagt und seither nicht wieder behandelt worden. Nord fügt noch hinzu: „Der Völkerbund selbst hat zu den Beschlüssen des Völkerbundsrats über die Investigation keine Stellung genommen. Nach dem Wortlaut des Art. 213 des Vertrags von Versailles gehört sie zur Zuständigkeit des Völkerbundsrats. Die Völkerbundsversammlung hätte sich kraft ihrer allgemeinen Befugnisse mit der Investigationsfrage befassen können, sie hat aber darauf verzichtet.“ (R 43 I/444, Bl. 94 f.).

Geheimrat *Nord* wies darauf hin, daß der Art. 5 keine Mußvorschrift, sondern nur eine Kannvorschrift enthalte. Es genüge also, die Gegenseite zu verpflichten, von dieser Kannvorschrift keinen Gebrauch zu machen.

Ein Beschluß wurde nicht gefaßt.

Geheimrat *Nord* ging sodann auf die Investigation für das übrige unbesetzte Gebiet ein. Das Protokoll ginge hier von einer falschen Auffassung aus. Nach dem Versailler Vertrage kämen für die militärische Kontrolle Deutschlands durch den Völkerbund nur Untersuchungen ad hoc in Betracht⁹. Das Investigationsprotokoll sähe jedoch regelmäßige dauernde Investigationen vor, und zwar auch dann, wenn keine Verdachtsmomente für flagrante Verfehlungen vorlägen¹⁰. Dies widerspreche dem Art. 213 des Versailler Vertrages.

Es sei nun aber auch hier nicht erforderlich, auf Beseitigung der Bestimmungen des Protokolls hinzuwirken. Es werde genügen, wenn die Gegenseite verpflichtet werde, die Untersuchungen, die auf Grund des Protokolls vorgenommen werden sollen, zeitlich, örtlich und sachlich in vernünftiger Weise zu beschränken. Nur in zwei Punkten müsse allerdings eine Abänderung erzielt werden. Die geforderte unmittelbare Unterstellung deutscher Behörden unter die Kontrollkommissionen und die Forderung des Haussuchungsrechts¹¹ sei unannehmbar und auch unvereinbar mit deutschem Recht. Derartige Rechte habe auch nicht einmal die bisher tätig gewesene Militärkontrollkommission innegehabt. Dem Völkerbundsrat sei übrigens bekannt, daß diese Forderungen mit deutschem Recht unvereinbar wären.

Ein weiteres Bedenken liege noch darin, daß das Investigationsprotokoll, das nicht nur für Deutschland, sondern auch für die übrigen besiegten Staaten gelte, Deutschland in keinem Falle gestatte, den Untersuchungskommissionen anzugehören. Wenn man auch natürlich nicht fordern könne, daß Deutschland einer Kommission gegen Deutschland angehören dürfe, so sei es doch wohl vertretbar, für Deutschland einen Sitz in Kommissionen zu sichern, die in anderen Ländern Kontrollhandlungen vornehmen sollen.

Nach Einleitung der allgemeinen Aussprache über die Investigationen durch den Herrn Reichskanzler führte General von Seeckt aus: Das Wehrministerium stehe auf einem anderen Standpunkt als Geheimrat Nord. Das Protokoll sei insofern von größerer Bedeutung, als es für die Dauer des Versailler Vertrages eine Einrichtung treffen wolle, die in diesem nicht vorgesehen sei und deren Befugnisse über diejenigen der Interalliierten Militär- und Kontrollkommission hinausgingen. Das Netz der neuen Kommission sei viel engmaschiger als das der alten Kommission. Gegen den ganzen aus dem Protokoll hervorgehenden Geist müsse Protest erhoben werden, da er demjenigen widerspreche, dem wir im Versailler Vertrage zugestimmt hätten, da uns vor allem zugemutet werde, Nachträge hinzunehmen, die man versäumt habe, in den Vertrag mit aufzunehmen. Daher sei die

⁹ Art. 213 des VV: „Solange der gegenwärtige Vertrag in Kraft bleibt, verpflichtet sich Deutschland, jede Untersuchung zu dulden, die der Rat des Völkerbundes mit Mehrheitsbeschluß für notwendig erachtet.“

¹⁰ Bezieht sich wohl auf eine vom Völkerbundsrat am 14.3.25 beschlossene, am 19. 3. an das AA übermittelte Zusatzbestimmung zum Investigationsprotokoll (s. Anm. 6), in der die Vollmachten der Untersuchungsausschüsse des Völkerbundes wie folgt definiert werden: Die Untersuchungsausschüsse werden ermächtigt, „alle Maßnahmen zu treffen, welche sie für notwendig oder geeignet halten, um sich zu vergewissern, a) daß die Rekrutierung, die Organisation, der Effektivbestand und die Ausrüstung der Armee, der Marine, der Polizei und anderer ähnlicher Organisationen den Bestimmungen des betreffenden Friedensvertrages entsprechen, b) daß keine Vorbereitung getroffen wird, um das Militär- oder Marinepersonal zu mobilisieren“, [...] d) daß die Gesetzgebung des Landes [...] die Übereinstimmung mit den Militär-, Marine- und Luftbeschränkungen des entsprechenden Friedensvertrages gewährleistet, und daß diese Gesetzgebung gehörig befolgt wird.“ (S. die Anlage zum Schreiben Drummonds an AA vom 19.3.25 in R 43 I/444, Bl. 2-23, hier: Bl. 7 und 484, R 43 I/484, Bl. 329-332).

¹¹ In der Zusatzbestimmung (s. Anm. 10) zum Investigationsprotokoll des Völkerbundsrates heißt es hierzu: „Das bevollmächtigte Ministerium hat der Kommission alle Auskünfte oder Schriftstücke zu liefern, welche die Kommission zu dem Zwecke fordern wird, um sich zu vergewissern, daß die Klauseln über die Entwaffnung [...] innegehalten werden. Alle übrigen Ministerien müssen [...] alle Archive und die gesamte in ihrem Besitz befindliche Korrespondenz [...], insbesondere detaillierte Listen über den genauen Lagerort und die Menge der Waffen, Munition und Kriegsmaterialien, sowie die Etats, die auf den wirklichen Effektivbestand der Einheiten Bezug haben, zur Verfügung des Ausschusses stellen.“ Alle all. Verbindungsstellen seien durch die zuständigen Ministerien mit Vollmachten auszustatten, „durch die ihnen volle Befugnis gegenüber den Militär-, Marine- oder Zivilbehörden oder jedem Privatmann gegenüber erteilt wird, die geeignet ist, den Rechten des Untersuchungsausschusses Geltung zu verschaffen.“

Zustimmung deutscherseits außerordentlich bedenklich. Es sei widersinnig, jetzt nach Schluß der Entwaffnung eine strengere Kontrolle hinzunehmen als zuvor vorhanden war und die aus dem Verträge nicht hergeleitet werden könne. Die durchsichtige Absicht sei die, eine dauernde Industriespionage bei uns einzurichten, namentlich hinsichtlich der chemischen Industrie. Erschwerend komme hinzu, daß in den Oberausschuß im Gegensatz zu früher Polen und Tschechen hineindelegiert werden könnten¹². Es müsse eine Regelung verlangt werden etwa derart, daß uns mitgeteilt werde, bei irgendeiner Stelle seien Beschwerden über Verstöße gegen bestimmte Bestimmungen des Versailler Vertrages eingegangen. Wir würden uns dann bereit erklären können, die Richtigkeit der Beschwerden in einer Form nachprüfen zu lassen, über die noch zu verhandeln wäre. Uns müsse genau mitgeteilt werden, was, warum und zu welcher Zeit geprüft werden solle. Das ergäbe sich ohne weiteres aus Artikel 213.

Der *Reichskanzler* wirft ein, daß man dann voraussichtlich zu einer Art Prüfungskommission kommen werde, wie sie in den Londoner Verhandlungen geschaffen worden sei¹³. Es könnte daran gedacht werden, daß die Gegenseite ein Organ schaffe, dem wir im Wehrministerium ein Gegenorgan gegenüberzustellen hätten, das Auskunft zu geben hätte. Reiche diese nicht aus, dann würde durch Beschluß des Völkerbundsrats eine Untersuchung im konkreten Einzelfalle anzuordnen sein. Der *Reichswehrminister* hält für zweifelhaft, ob ein derartiger Vorschlag von unserer Seite gemacht werden solle. Die Entente habe neben dem offiziellen ein großes geheimes Spionagenetz. Von dem Ergebnis der Ermittlungen des letzteren mache sie zwar keinen Gebrauch, weil dadurch leicht die Organisation klargelegt werden könnte. Derartige Geheimorganisationen würden aber wesentlich gefördert, wenn ein Organ der vom Reichskanzler vorgeschlagenen Art sich konstituieren könnte. Es würde auch auf eine Erneuerung und Fortsetzung der Militär- und Kontrollkommission hinauslaufen. Man müsse auf den Wortlaut des Artikel 213 zurückgehen, d. h. eine Untersuchung nur gestatten, wenn ein konkreter Anlaß bestehe. Nicht der Reichskanzler solle Vorschläge irgendwelcher Art machen, sondern sie von einer Kommission von Sachverständigen beider Seiten überlegen und ausarbeiten lassen. Auf das Überraschungsmoment brauche kein entscheidendes Gewicht mehr gelegt zu werden. Besonders sei auf die Verhütung der Industriespionage zu achten; Spezialfachverständige bestimmter Industrien würden der Reihe nach in Offiziersstellungen und -uniformen als Beauftragte der Kontrollkommission die Industrie ausspionieren. Es müsse eine Formel etwa des Inhalts gefunden werden, daß erst wenn irgendein konkreter Anlaß oder begründeter Verdacht gegeben und bewiesen sei, eine Kontrolle gestattet werde.

General von Seeckt: Es sei ein Unterschied, ob die Kontrolle auf alle Fälle je zwei Monate des Jahres lang durchgeführt werde, ohne Rücksicht auf bestimmten Anlaß, oder ob erreicht werden könne, daß sie nur bei bestimmtem Anlaß tätig werde. Eine Kontrolle könne uns nur auf Grund des Artikel 213 auferlegt werden und bedürfe daher unserer Zustimmung. Wir können nicht anerkennen, daß jede Auslegung des Art. 213 von uns hingenommen werden müsse. Träten wir in den Völkerbund ein, so würden wir damit restlos und widerspruchslos das Investigationsprotokoll akzeptieren.

Geheimrat Nord legt unter Verlesung der Formulierung des Auswärtigen Amtes dar, daß dessen Standpunkt sich von dem des Reichswehrministeriums gar nicht wesentlich unterscheide.

¹² Während nach Art. 208 des VV bisher lediglich die all. „Hauptmächte“ Vertreter in den „Interalliierten Hauptüberwachungsausschuß“ (IMKK) delegieren konnten, sieht Art. III des Investigationsprotokolls (s. Anm. 6) nun vor: „Jeder nicht dem Rate angehörende Nachbarstaat eines Staates, der sich auf Grund eines Friedensvertrages diesem Nachbarstaat gegenüber verpflichtet hat, sich der Untersuchung zu unterwerfen, wird für jede in diesem Plan vorgesehene Frage, die sich auf Untersuchungen in diesem Staate bezieht, im Ständigen Rüstungsausschuß vertreten sein. Der Ständige Rüstungsausschuß ist vom Rate beauftragt, die Organisation der von letzterem beschlossenen Untersuchungen vorzubereiten.“

¹³ Luther bezieht sich offenbar auf die im Londoner Abkommen vom 16.8.24 vorgesehenen Schiedsgerichte für die Beilegung von Streitigkeiten über die Durchführung des Dawes-Plans (RGBl. II, S. 291).

Der *Reichskanzler* weist darauf hin, daß in jedem Falle aber der Wortlaut des Investigationsbeschlusses bestehen bleibe, der freilich durch seine Einleitungsworte „Lorsque le Conseil le décidera“¹⁴ gemildert werde.

General von Seeckt leitet aus dem Schreiben aus Genf vom 19.3.1925¹⁵ her, daß ein Beschluß des Völkerbunds voraussichtlich nicht notwendig sein werde.

Der *Reichswehrminister* mahnt zu größter Vorsicht, da wiederholt die Erfahrung gemacht worden sei, daß Dinge, die dem Wortlaut nach harmlos ausgesehen hätten, hernach gegen uns ausgelegt worden seien.

Geheimrat Nord regt an, den Versuch zu machen, den General Desticker, der für die Kommission in Aussicht genommen sei, auszuschalten.

c) Luftfahrt.

Ministerialrat Brandenburg führte aus, daß es sich bei dieser Frage im wesentlichen um 3 Punkte handle.

1. Um die Regelung der Begriffsbestimmungen¹⁶;
2. um die Einrichtung von Lufthäfen in der neutralen Zone;
3. um die Ordonnanz 80¹⁷.

Zu 1: Die Note vom 24. Juni bringe gegenüber dem bisherigen Zustand nur Erschwerungen¹⁸; alles sei in das Ermessen des Garantiekomitees gelegt. Es müsse versucht werden, da die zur Zeit geltenden einschränkenden Begriffsbestimmungen nicht auf dem Versailler Vertrag, sondern auf dem Londoner Ultimatum¹⁹ beruhten, den Versailler Vertrag wiederherzustellen. Das bedeute restlose Befreiung der zivilen Luftfahrt. Das Garantiekomitee könne dann wegfallen. Auf Ersatz dieses Komitees durch eine paritätische Kommission unter neutralem Vorsitz sollte man sich nicht einlassen. Eine derartige Kommission könnte äußerstenfalls dann tragbar sein, wenn sie keinen neutralen Vorsitzenden habe und bei Meinungsverschiedenheiten die Entscheidung einer höheren Instanz vorgesehen würde.

¹⁴ Aus dem einleitenden Satz des Investigationsprotokolls, der in dt. Übersetzung wie folgt lautet: „Die in den Artikeln 213 des Vertrages von Versailles, 159 des Vertrages von St. Germain, 143 des Vertrages von Trianon und 104 des Vertrages von Neuilly vorgesehenen Untersuchungen müssen sich, wenn der Rat es beschließt, auf die in den genannten Verträgen etwa vorgesehene Entmilitarisierung von Gebieten, ferner auf alle Bestimmungen dieser Verträge, die das Militärwesen zu Lande, zu Wasser und in der Luft betreffen, [...] beziehen können.“

¹⁵ S. Anm. 10.

¹⁶ S. Anm. 18.

¹⁷ Ordonnanz 80, erlassen von der Irko am 7.4.21, untersagt „bis auf weiteres“ das „Überfliegen der besetzten Gebiete mit deutschen Flugapparaten oder mit Flugzeugen, welche mit deutschen Flugzeugführern besetzt sind [...]. Eine feste deutsche Luftverkehrsstation kann niemals in den besetzten Gebieten eingerichtet werden.“ (S. Die Verträge über Besetzung und Räumung des Rheinlandes und die Ordonnanzen der Interalliierten Rheinlandkommission in Coblenz, S. 205).

¹⁸ Unterhaltung und Herstellung dt. Zivilflugzeuge unterlagen bisher den einschränkenden „Begriffsbestimmungen zur Unterscheidung der zivilen von der militärischen Luftfahrt“, die von der Botschafterkonferenz mit Note vom 14.4.22 (Aktenexemplar in R 43 I/443 b, Bl. 10-20) festgelegt und von der RReg. durch VO vom 5.5.22 (RGL. I, S. 476) in Kraft gesetzt worden waren. – Die von der Botschafterkonferenz in obengenannter Note vom 24.6.25 vorgelegte Neufassung der Begriffsbestimmungen für Zivilflugzeuge sieht in materieller Hinsicht – Motorenleistung, Ladefähigkeit, Höchstgeschwindigkeit – keine wesentliche Änderung gegenüber der Note vom 14.4.22 vor. Dagegen sind die Kontrollbefugnisse des 1922 eingesetzten all. „Garantiekomitees für die Luftfahrt“ nun erheblich erweitert: „Über die Fabriken, die Luftgerät irgendwelcher Art herstellen, sind Listen zu führen; die deutsche Regierung hat dem Garantiekomitee Nachweise der Einfuhr (einschließlich der Durchgangseinfuhr) und der Ausfuhr für alle Flugzeuge und alles Luftfahrgerät mit allen Einzelheiten, die das Komitee verlangt, zu beschaffen.“ (Schultheß 1925, S. 408 f.). In einer nicht datierten, wohl Anfang Oktober 1925 angefertigten „Aufzeichnung für den Herrn Reichskanzler“ teilt MinR Brandenburg mit, die Note vom 24. 6. sei bisher nicht beantwortet worden. Dafür seien folgende Gründe maßgebend gewesen: „1) wollte man die Räumungsfrage durch eine ablehnende Antwort nicht komplizieren, 2) wollte man einer Verbindung der Luftnote mit der Entwaffnungsnote [all. Kollektivnote vom 4.6.25, S. Anm. 1 zu Dok. Nr. 96] ausweichen und 3) lag die Besorgnis vor, daß die Verhandlungen über den Sicherheitspakt durch eine negative Behandlung der Note gestört werden könnten.“ (R 43 I/443 a, Bl. 200-204).

¹⁹ S. die Note der All. Regg. aus London vom 5.5.21, RT-Drucks. Nr. 1979, Bd. 367; auch gedr. in: Ursachen und Folgen, Bd. IV, Dok. Nr. 959.

Zu 2: Die Frage der Lufthäfen werde besonders akut, wenn Deutschland in den Völkerbund eintrete, da dann Deutschland das Überflugsrecht über das besetzte Gebiet erhalte²⁰. Die deutschen Gesetze betreffend Luftfahrt²¹ müßten für das besetzte Gebiet anerkannt werden.

Der *Reichskanzler* hielt es für äußerst schwierig, irgend etwas am Versailler Vertrag und am Londoner Ultimatum formell abzuändern. Es müsse daher die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht besser sei, die Frage der Luftfahrt in Locarno überhaupt nicht zu berühren, als nur ein ungenügendes Kompromiß zu erzielen.

Ministerialrat Brandenburg wies darauf hin, daß England die Bemühungen Deutschlands um eine Verbesserung seiner Lage bezüglich der Luftfahrt zweifellos unterstützen werde. Von einem Abwarten verspreche er sich nichts, da die militärischen Gesichtspunkte auch in der nächsten Zeit die rein wirtschaftlichen stark überwiegen würden, eine Verbesserung unserer Situation also durch Abwarten nicht eintrete.

Geheimrat Nord war ebenfalls der Meinung, daß es nicht möglich sei, das Londoner Ultimatum in Locarno umzustößen. Den Vorschlag, eine paritätische Kommission anzustreben, hielt er jedoch für sehr zweckmäßig, zumal man dabei daran anknüpfen könne, daß schon nach den jetzt geltenden Bestimmungen alle zwei Jahre Nachprüfungen stattfinden sollten²².

Ein Beschluß wurde nicht gefaßt.

d) Sicherheitspolizei.

Geheimrat Nord teilte mit, daß in der Frage der Sicherheitspolizei neue Schwierigkeiten eingetreten seien, da die Gegenseite das Kontingent für die kasernierte Polizei nur in einer Höhe von 25 000 Mann zugestehen wolle²³. Es sei also damit zu rechnen, daß auch dieser Punkt in Locarno zur Sprache gebracht werden müsse, falls es nicht gelänge, in kürzester Zeit eine zufriedenstellende Regelung zu finden.

Der *Reichskanzler* erklärte abschließend, daß Beschlüsse zur Zeit natürlich nicht gefaßt werden könnten. Er dankte für die Informationen und bat, von den Verhandlungen in Locarno keinen übermäßig günstigen Ausgang zu erwarten. Wenn er auch an ein Nichtscheitern der Konferenz glaube, so sei er nach wie vor nicht optimistisch.

Der *Reichsminister des Innern* bat, die aufgestellten Richtlinien dem Kabinett mitzuteilen und die Zustimmung des Kabinetts herbeizuführen.

²⁰ Geht zurück auf einen Beschluß der Botschafterkonferenz vom 15.12.20, in dem für genannten Fall noch zugesichert wurde, daß dt. Zivilflugzeuge bei Überfliegen der bes. Gebiete die Hallen benutzen könnten, die auf all. Militärflugplätzen für die Bedürfnisse der zivilen Luftfahrt der verbündeten Mächte reserviert würden (der Beschluß ohne Anschreiben abschrl. in R 43 I/443 a, Bl. 216).

²¹ Es handelt sich wohl vor allem um die VO der RReg. vom 5.5.22 (s. Anm. 18) und das „Luftverkehrsgesetz“ vom 1.8.22 (RGBl. I, S. 681), welche durch Anordnung der Irko vom 12.11.22 für die besetzten Gebiete aufgehoben worden waren (s. das Schreiben des RKombesGeb. an das RIMin. vom 17.11.22, abschrl. in R 43 I/443 a, Bl. 225 f.).

²² Bestimmung der Note der Botschafterkonferenz vom 14.4.22 (s. Anm. 18): Die Begriffsbestimmungen müßten alle zwei Jahre überprüft werden, „um die Änderungen zu berücksichtigen, welche die etwaigen Fortschritte des Flugwesens bedingen sollten.“

²³ Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 152. – In einer nicht datierten, wahrscheinlich Anfang Oktober 1925 von Nord verfaßten Aufzeichnung (R 43 I/442, Bl. 225 f., s. dort unter: „Letztes Material des Generals v. Pawelsz für die Konferenz“) heißt es zum Stand der Polizeifrage: Die Länderregierungen seien nach langwierigen Verhandlungen übereingekommen, den Forderungen der IMKK in fast allen Punkten nachzukommen. Nur die Frage der Kasernierung sei noch ungeklärt. „Während die IMKK jetzt als Höchstzahl 22–25 000 Köpfe an kasernierter Polizei zulassen will, haben die Länderregierungen ihren Bedarf [...] unter Einschätzung aller einschlägigen Verhältnisse (Schutz der Industrie, der Häfen, der Bergwerke und des offenen Landes usw.) auf mindestens 35 000 Mann beziffert. Die Länderregierungen stellen sich dabei mit Recht auf den Standpunkt, daß die ihnen jetzt auferlegte völlige Umorganisation ihrer Polizei nur unter der Voraussetzung überhaupt möglich sein wird, daß die Aktions- und Verwendungsfähigkeit der Polizei nicht völlig lahmgelegt wird. Dies würde aber ihrer Ansicht nach geschehen, wenn nicht ein Mindestsatz von 35 000 Mann kasernierter Polizei zugestanden worden wäre.“ Die geforderte Herabsetzung sei umso unverständlicher, als die IMKK für Preußen eine kasernierte Polizeistärke von 19 840 als angemessen bezeichnet habe. Für alle übrigen Länder, einschließlich Bayerns und Hamburgs, wolle sie, nachdem sie anfänglich schon mit einer weit höheren Ziffer gerechnet hätte, jetzt nur noch 6000 Mann im ganzen zugestehen.

Staatssekretär Dr. Kempner verlas die Richtlinien²⁴.

Das *Kabinett* stimmte zu.

Der *Reichsminister des Innern* ersuchte um Feststellung, daß sich die Richtlinien unter II,1 auf die §§ 8 und 11 des Entwurfs eines Sicherheitspakts²⁵ bezögen.

Dies wurde *festgestellt*.

Der *Reichsminister des Innern* ersuchte darauf den Reichskanzler, Bindungen, die über die Richtlinien hinausgingen, in Locarno nicht einzugehen. Er dürfe doch wohl annehmen, daß, wenn sich die Notwendigkeit weiterer Entschließungen herausstelle, zuvor das Kabinett in Berlin gehört werde.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß die Delegierten sich als Beauftragte der Reichsregierung ansähen. Sie würden sich als solche im Rahmen der Richtlinien halten, seien im übrigen aber jetzt nicht in der Lage zu sagen, welche Entscheidungen sie im einzelnen treffen würden. Im Einzelfalle würden sie, ohne den Rahmen der Richtlinien verlassen zu wollen, doch darauf angewiesen sein, lediglich sich selbst und ihrem eigenen Gewissen verantwortlich zu sein.

²⁴ Die endgültigen „Richtlinien für die Ministerzusammenkunft in Locarno“ sind der Vorlage abschriftlich beigelegt. Ihr Wortlaut:
„I. Allgemeine Richtlinie: Grundlage unseres Vorgehens bleibt die deutsche Note vom 20. Juli 1925.

II. Inhalt des Sicherheitspaktes und seiner Nebenverträge.

1. In der Präambel des Londoner Entwurfs und seinen Bestimmungen über die Geltungsdauer ist auf eine Fassung hinzuwirken, die den Gedanken eines deutschen Verzichts auf deutsches Land und Volk ausschließt.

2. Die Schiedsverträge mit den östlichen Staaten sind so zu fassen, daß Grenzfragen unter keinen Umständen unter das bindende Schiedsgerichtsverfahren fallen.

3. Eine französische Garantie für die östlichen Schiedsverträge ist abzulehnen.

III. Völkerbund: Aufrechterhaltung des Völkerbundsmemorandums vom September 1924, insbesondere Beseitigung der deutschen Bedenken gegen den Artikel 16. Dazu kommt, daß vor dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund eine ernste Inangriffnahme des Problems der allgemeinen Weltabrüstung sichergestellt sein muß.

IV. Allgemeine politische Fragen.

1. Die Räumung der Kölner Zone und die endgültige Bereinigung der alliierten Entwaffnungsforderungen (einschließlich des Untersuchungsrechts und der Luftfahrtfrage) muß vor der Schlußkonferenz sichergestellt sein, damit sie auf der Schlußkonferenz nicht noch zum Verhandlungsobjekt werden können.

2. Vor dem endgültigen Abschluß des Sicherheitspaktes muß die Revision des Okkupationsregimes im Rheinland und Saargebiet sichergestellt sein.

3. Es muß auf eine wesentliche Verkürzung der Besatzungsfristen für die zweite und dritte Zone sowie auf eine wesentliche Verkürzung der Abstimmungsfrist für das Saargebiet hingewirkt werden.“ (R 43 I/1405, S. 185-187; abgedr. in: Locarno-Konferenz 1925. Eine Dokumentensammlung, Dok. Nr. 24).

²⁵ Gemeint ist der auf der Londoner Juristenkonferenz von Anfang September 1925 (s. dazu Anm. 1 zu Dok. Nr. 157) erörterte Entwurf eines Sicherheitspaktes vom 4. 9. Zur Geltungsdauer heißt es dort in Art. 8: Der beim Völkerbundsrat zu hinterlegende Vertrag solle in Kraft bleiben, bis der Rat auf Verlangen von mindestens zwei Vertragspartnern anerkannt habe, „daß der Völkerbund den Hohen Vertragsschließenden Teilen ausreichende Garantien bietet.“ Und in Art. 11: „Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert werden, aber erst in Kraft treten, wenn Deutschland Mitglied des Völkerbundes geworden ist.“ (Der Entw. ist gedr. in: Locarno-Konferenz 1925. Eine Dokumentensammlung, Dok. Nr. 20).

Zitierhinweis

Nr. 170 Kabinettsitzung vom 2. Oktober 1925, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 657–666 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D170>